

1502024-51.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... do crime de associação para o tráfico, é imprescindível que os agentes estejam em liame subjetivo com a finalidade permanente de tráfico de drogas, de maneira estável e rotineira. E, no caso concreto, o relato do acusado evidencia tal associação habitual voltada à prática do crime de tráfico de drogas. De fato, o acusado confirmou que estava associado a outras ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502024-51.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502024-51.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282533/2021 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 20858521 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2880/21/614 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2282533 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME MOTTA DE GOES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Vistos.

GUILHERME MOTTA DE GOES, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal. De acordo com a denúncia, no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 02h50, na Rua Rui Barbosa, altura do n.º 10, Parque Jacarandá, nesta cidade e comarca o acusado transportava e trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 22g (vinte e dois gramas) de cocaína na forma de crack, acondicionados em 214 (duzentas e quatorze) porções; 300g (trezentos gramas) de cocaína, acondicionados em 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) porções, e 180g (cento e oitenta gramas) de maconha, acondicionados em 97 (noventa e sete) porções, conforme auto de exibição e de apreensão de fls. 08/09,

fotografia de fls. 10/11, laudo de constatação de fls. 14/17 e laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 114/116, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ainda segundo a inicial, em período incerto, até o dia 16 de outubro de 2021, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, o acusado se associou a Jenivan Alves Rodrigues, a Diogo Souza do Amor Divino, a Brenda Souza Santos e a outros indivíduos ainda não identificados, para fim de praticar, reiteradamente ou não, crime de tráfico de drogas. A inicial narra os fatos imputados ao acusado nos seguintes termos:

[...]

Segundo o apurado, em período incerto, porém até o dia 16 de outubro de 2021, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, o denunciado se associou a Jenivan Alves Rodrigues, a Diogo Souza do Amor Divino, a Brenda Souza Santos e a outros indivíduos ainda não identificados para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, sendo responsável por transportar as drogas da denominada "Casa Bomba", local de armazenamento de drogas no bairro Castilho, no município de Embu das Artes, até o ponto de venda de drogas situado na Rua Rui Barbosa, no município de Taboão da Serra.

Assim, no dia 12 de outubro de 2021, após transportar porções de drogas do município de Embu das Artes até o ponto de venda de drogas na Rua Rui Barbosa, entregou as referidas porções a Jenivan Alves Rodrigues, a Diogo Souza do Amor Divino e à adolescente Brenda Souza Santos, sendo certo que tais indivíduos acabaram presos em flagrante delito, e a adolescente apreendida, conforme se extrai dos autos do inquérito policial n.º 150199246.2021.8.26.0628.

Já no dia 16 de outubro de 2021, o denunciado transportava e trazia consigo 214 (duzentas e quatorze) porções de cocaína na forma de crack, 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) porções de cocaína e 97 (noventa e sete) porções de maconha, para entrega a consumo de terceiros, quando foi abordado por policiais militares, visto que se encontrava em local conhecido como ponto de venda de drogas e demonstrou nervosismo ao notar a presença policial.

Em revista pessoal, os policiais militares encontraram, no interior da mochila do denunciado, os entorpecentes acima descritos, bem como a quantia de R\$55,00 (cinquenta e cinco reais) em dinheiro.

Em seu interrogatório perante a D. Autoridade Policial (fls. 18/19), o denunciado confirmou a prática do delito, afirmando, ainda, que além de vender entorpecentes, era o responsável pelo abastecimento de pontos de venda de drogas na região, inclusive, fornecendo entorpecentes a Jenivan Alves Rodrigues e a Diogo Souza do Amor Divino, presos em flagrante no dia 12 de outubro de 2021, e à adolescente Brenda Souza Santos, apreendida na mesma ocasião (Autos n.º 1501992-46.2021.8.26.0628).

As circunstâncias dos fatos, bem como a diversidade e a quantidade de drogas, embaladas em porções individuais, prontas para a imediata comercialização, assim como a confissão do denunciado, autorizam o reconhecimento de que ele transportava e trazia consigo as drogas para entrega a consumo de terceiros e que, previamente, associou-se a Jenivan Alves Rodrigues, a Diogo Souza do Amor Divino e a Brenda Souza Santos para a prática do crime de tráfico de drogas.

[...]

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 160/161.

A denúncia foi recebida em 24 de junho de 2022 (fls. 169/172).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Luana de Lima Moraes e Adriano dos Santos Correia, seguindo-se o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. Já a defesa pugnou pela aplicação das penas no mínimo legal e reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. Ainda, pleiteou a fixação de regime inicial diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/07, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, pelo laudo de constatação de fls. 14/17 e pelo laudo toxicológico definitivo de fls. 114/116.

A testemunha Luana de Lima Moraes afirmou que no dia dos fatos era aspirante. A rua é conhecida pelo tráfico, é uma viela e tem um ponto de venda. Entraram por volta das 02 da manhã e tinha uma pessoa conversando com o acusado, que estava com uma mochila. Encontraram a droga dentro da mochila que o acusado trazia consigo. Pelo que lembra, tinha maconha, crack e cocaína. O acusado estava com a mochila nas costas, quando o visualizaram ele estava acompanhado, mas o acompanhante se evadiu. Pelo que se lembra, o acusado disse que era para abastecer os pontos.

A testemunha Adriano dos Santos Correia afirmou que lembra-se da prisão do acusado. Estava em uma averiguação com outra equipe, de possível tráfico de drogas, em local conhecido como ponto. Quando adentraram na Avenida Rui Barbosa, logo viram o acusado, meio nervoso e apreensivo. O acusado trazia consigo uma mochila, que continha entorpecentes. Indagado, o acusado confessou que estava com a droga com o intuito de praticar a venda. Dentro da mochila, havia envelopes de maconha, cocaína e uma quantidade em dinheiro. Não se lembra o valor. Não se lembra se o acusado assumiu o crime ou deu mais detalhes. Não se lembra se ele disse que era responsável por abastecer a biqueira.

O acusado afirmou que na data dos fatos encontrou um rapaz, de apelido Neguinho. Esse Neguinho falou para que fossem na Avenida Rui Barbosa, para transportar certa quantidade de droga até o traficante. Saíram do bairro Castilho, atravessaram a Avenida, e quando olharam para trás viram a viatura da PM. Ficou assustado, porque não está acostumado a ser abordado pela polícia. Foi abordado pelos policiais que depuseram nesta audiência. Seu colega correu. E ficou com a mochila onde estavam os entorpecentes. Apenas conhecia Brenda e não sempre abastecia a droga. Estava nessa função havia 20 ou 30 dias. Era responsável por levar a droga do bairro Castilho. Levava a droga até a praça. E lá tinha alguém esperando, para receber. Pegava a droga com pessoa conhecida como Neguinho. Era sempre Neguinho, mas entregava a droga para diversas pessoas. Cada dia era uma diferente. Não sabe informar a relação dessas pessoas com as demais. No dia em que foi preso recebeu R\$ 50,00. Chegou a vender 02 ou 03 vezes na biqueira localizada na praça onde foi preso. Por meio de Neguinho, conheceu DM, que disse que tinha vaga no ponto de tráfico. Acabou aceitando a oportunidade. Mas acabou com uma dívida e falaram que ele não podia mais vender. Então lhe foi dada a oportunidade de fazer o transporte. Não conhecia Diogo ou Gordão. Apenas conhecia Brenda. Não entregava droga para Brenda. Nunca entregou droga para Brenda. Somente vendeu um dia junto com ela. Apenas vendiam droga no local pessoas autorizadas por superiores, como Neguinho ou DM. Também trabalhava para essas pessoas. Há uma hierarquia a ser seguida sim. Mas qualquer pessoa pode ir ao local e pedir uma vaga na boca de fumo, que vão chamar Neguinho ou DM. Não chegou a dar dinheiro para policiais, mas aconteceu situação que relatou na delegacia. Foi pego por policiais à paisana à noite, que solicitaram dinheiro para a sua soltura. Mas não pagou o dinheiro.

Feito o relato da prova oral, verifica-se que foram integralmente confirmados os fatos na denúncia.

A prática do tráfico de drogas narrado na inicial ficou incontestado, sendo que ambos

os policiais ouvidos confirmaram a apreensão da droga em uma mochila que estava em poder do acusado. De igual modo, o acusado confirmou a posse da droga e a destinação mercantil, esclarecendo que estava no local para abastecer um ponto de venda de drogas, sendo que havia aproximadamente um mês exercia a função de fazer o transporte da droga do ponto de armazenamento, em Embu das Artes, até o ponto de venda existente no local.

De igual modo, demonstrada a prática do crime do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. O vínculo associativo é a figura central do tipo penal do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006, e deve ficar comprovado de forma cabal, ou seja, o mero concurso não basta à tipificação dessa conduta. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível que os agentes estejam em liame subjetivo com a finalidade permanente de tráfico de drogas, de maneira estável e rotineira. E, no caso concreto, o relato do acusado evidencia tal associação habitual voltada à prática do crime de tráfico de drogas. De fato, o acusado confirmou que estava associado a outras pessoas não identificadas (Neguinho e DM), sendo que inicialmente essas pessoas lhe atribuíram a função de vender a droga no ponto. No entanto, como fez dívida, foi designado para realizar o transporte da droga da casa bomba até o ponto de vendas. Reitera-se que o acusado admitiu que passou a integrar estrutura organizada para a prática do tráfico no local do seu flagrante, esclarecendo o papel de liderança que as pessoas mencionadas (Neguinho e DM) possuíam, sendo que eram eles que atribuíam aos demais as funções a serem exercidas para a venda. O acusado confirmou que vinculou-se a tais pessoas, obedecendo a ordens e cumprindo a atividade que lhe foi atribuída.

Passa-se à dosimetria das penas.

O acusado é primário e de bons antecedentes (fl. 39). No mais, entende-se que a quantidade de droga pesa em favor do réu, considerando que se trata de massa líquida de droga superior a meio quilo e quase 800 porções de drogas. No mais, as circunstâncias do delito de tráfico são aquelas inerentes à espécie, de modo que fixo as penas do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas um pouco acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

As circunstâncias do crime de associação são aquelas inerentes à espécie, de modo que as penas são fixadas no mínimo legal, em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, de modo que a pena do crime de tráfico volta ao mínimo legal. Tais atenuantes não possuem o condão de levar a pena do crime do artigo 35 para além do mínimo.

Por fim, na terceira etapa, não há circunstâncias modificativas. Anota-se não ser cabível a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que os elementos dos autos evidenciam a dedicação do réu às atividades criminosas. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC n. 724.241/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.). No caso dos autos, verifica-se à fl. 40 que, quando adolescente, o ora acusado teve duas condenações definitivas por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (condenação nos autos 1500343-17.2019.8.26.0628/correspondente execução de medida socioeducativa nos autos 0001939-70.2019.8.26.0609 e condenação nos autos 1500412-48.2020.8.26.0035/correspondente execução nos autos 0016626-48.2020.8.26.0405). Observa-se que a última condenação se refere a fatos de outubro de 2020, sendo que os presentes fatos se deram em outubro de 2021, ou seja, aproximadamente 01 ano após a condenação por ato infracional análogo ao mesmo crime. A análise dos autos 0016626-48.2020.8.26.0405 revela que o adolescente

estava em cumprimento de medida socioeducativa até o atingimento da maioridade e prisão em flagrante nesses autos, sendo que havia sido liberado da Fundação Casa em junho de 2021, ou seja, apenas alguns meses antes da prática do crime ora em julgamento.

Além disso, como fundamentado, foi comprovado que o acusado estava, de maneira estável, associado com terceiros para a prática do tráfico, o que também indica a habitualidade da conduta. Nesse cenário, fica claro que o envolvimento do acusado com a criminalidade, especificamente com o tráfico de drogas, não é eventual, tratando-se de atividade a que o acusado efetivamente se dedicava.

Em razão do concurso material, somam-se as penas, que totalizam 08 anos de reclusão e 1.200 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado, com base no artigo 33, § 2º, "b" e "c", e § 3º, considerando a quantidade da pena privativa de liberdade e a existência de circunstância judicial negativa.

Fixo o dia-multa no patamar unitário mínimo, em razão da ausência de elementos acerca da capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar GUILHERME MOTTA DE GOES, pela prática dos delitos dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei de Drogas, impondo-lhe as penas de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Fica autorizada a destruição da droga apreendida, observadas as cautelas legais.

Decreto o perdimento da quantia apreendida, pois produto de tráfico.

Após o trânsito em julgado, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para aplicação do artigo 15, III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao juízo competente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA